



RESUMO

DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

por Concurseiro Fora da Caixa





Sumário

Convenção Internacional e Aspectos Constitucionais	2
Aspectos Constitucionais	2
Convenção Internacional e seu Protocolo Facultativo (NY).....	2
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15)	3
Pessoa com Deficiência	3
Definições	4
Direitos	5
Lei 10.098/00 (Acessibilidade), Lei 10.048/00 (Prioridade) e Dec. 5.296/04	6
Lei 10.098/00 – Lei de acessibilidade	6
Lei 10.048/00 – Lei de atendimento prioritário	6
Decreto 5.296/04.....	7
Lei 7.853/89 (Integração Social) e Decreto 3.298/89.....	7
Área de Educação.....	7
Área de Saúde	7
Recursos Humanos.....	7
Acesso ao Trabalho.....	7
Ações Coletivas	7
Crimes da Lei	7
Extra – Exercícios (TEC).....	8



CONVENÇÃO INTERNACIONAL E ASPECTOS CONSTITUCIONAIS

ASPECTOS CONSTITUCIONAIS

Terminologia: CF adota o termo “*portador de deficiência*” (ERRADO – modelo médico), sendo que deveria ser “*pessoa com deficiência*” (CORRETO – modelo social).

ARTIGOS MAIS RELEVANTES

Direito Social (trabalho): **LEI reservará % dos cargos e empregos nos concursos** (federal = Lei 8.112 = ATÉ 20%)

★★★ **RPPS | RGPS:** em ambos regimes são previstos, **como exceção**, a adoção de **critérios diferenciados** para a concessão de aposentadoria e benefícios às PCD – **critérios para tal são definidos em LC**

Competências Constitucionais:

Art. 23, II. É **competência COMUM** da U, E, DF e M CUIDAR da **saúde e assistência pública, da proteção e garantia das PCD;**

Art. 24, XIV. [...] **U, E, DF legislar CONCORRENTEMENTE** sobre **proteção e integração social** das PCD.

Precatórios e RPV: Fazenda Pública (U, E, DF, M + Autarquias + Fundações Públicas).

- Requisição de Pequeno Valor (RPV – MAIS ÁGIL): $\leq 60 \text{ SM} \rightarrow$ para a PCD, o limite é **3x**, i.e., $\leq 180 \text{ SM}$
- Precatório: $> 60 \text{ SM}$

Assistência Social: um dos objetivos da AS, independentemente de contribuição, é Art. 203, V - a **habilitação e reabilitação** das PCD e a **promoção de sua integração** à vida comunitária;

Salário Família: **1 salário mínimo** à PCD **que não possuir meios de prover a própria manutenção OU tê-la provida por sua família [hipossuficiente]**

Educação: Art. 208, III. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de **atendimento educacional especializado** aos PCD, **PREFERENCIALMENTE** na rede **REGULAR** de ensino. **Cuidado!** Não é “obrigatoriamente”.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL E SEU PROTOCOLO FACULTATIVO (NY)

Histórico: Foi o **primeiro diploma específico** no âmbito da ONU que tratou do tema (2006)

Internalização: A *Convenção sobre os Direitos das PCD e de seu Protocolo Facultativo* foram **internalizados** no ordenamento jurídico com **equivalência de EMENDA CONSTITUCIONAL** – normas são **CLÁUSULAS PÉTREAS**.

PRINCÍPIOS (MAIS RELEVANTES)

- O respeito pela **dignidade inerente**, a **autonomia individual**, e a independência das pessoas;
- A **não discriminação**;
- A plena e efetiva **participação e inclusão na sociedade**;
- O **respeito pela diferença** e pela **aceitação das PCD como parte da diversidade humana e da humanidade**;
- A **igualdade de oportunidades**;
- A **acessibilidade (é um princípio E um direito)**
- A **igualdade entre o homem e a mulher**; e
- O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade.

DIREITOS (MAIS RELEVANTES)

São vários. A ideia na hora da prova é pensar que são direitos básicos de qualquer cidadão e por isso também o são para as PCD.

- Proteção **especial às mulheres e crianças com deficiência**
- Proteção específica em situação de risco** e emergências humanitárias
- Promoção de vida independente e inclusão na comunidade**
- Programas de **habilitação e reabilitação**



As obrigações impostas ao Estado devem ser **implementadas progressivamente** (“*na medida do possível*”). Há também previsão de cooperação internacional e criação de órgãos específicos para tratar do tema. A fim de fiscalizar a implementação das medidas são previstos **relatórios periodicamente encaminhados ao Comitê**.

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI 13.146/15)

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Impedimento de **LONGO PRAZO** de natureza física, mental, intelectual ou sensorial



Em **INTERAÇÃO** com uma ou mais **BARREIRAS**



Pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade **em igualdade de condições com as demais pessoas**.

São considerados especialmente vulneráveis: a **CRIANÇA**, o **ADOLESCENTE**, a **MULHER** e o **IDOSO**, com deficiência.

Avaliação da deficiência, quando necessária, será **BIO-PSICO-SOCIAL**, realidade por **equipe multiprofissional** e **interdisciplinar** e considerará:

- Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo.
- Os fatores **socioambientais, psicológicos e pessoais**.
- A limitação no desempenho de atividades.
- A restrição de participação.

O exame médico-pericial componente da avaliação biopsicossocial **PODERÁ** ser realizado com o uso de tecnologia de **telemedicina** ou por **análise documental**.

Poder EXECUTIVO criará **INSTRUMENTOS para avaliação**. Com a sanção da Lei 14.126/21, fica a **visão monocular** classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.



Cordão de fita com desenhos de girassóis (art. 2º-A)

- Símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas
- Uso opcional, sendo que sua ausência **NÃO** prejudica o exercício de direitos e garantias
- Sua utilização **NÃO** dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência

Discriminação

Toda forma de **distinção, restrição ou exclusão**, por **ação ou omissão**, que tenha o propósito ou o efeito de **prejudicar, impedir ou anular** o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de PCD, **incluindo a RECUSA de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas**.

DEVER do Estado, da sociedade e da família assegurar à PCD, **com prioridade**, a efetivação dos direitos.

É **dever de TODOS comunicar** à autoridade **ameaça ou violação aos direitos da PCD**.

Se, **no exercício de suas funções**, os **juízes** e os **tribunais** tiverem **conhecimento de fatos que caracterizem as violações**, devem **remeter peças ao MP** para as providências cabíveis.



Capacidade Civil

A deficiência **NÃO afeta a plena capacidade civil**, inclusive para:

- **Casar-se** e constituir **união estável**.
- Exercer **direitos sexuais e reprodutivos**.
- Decidir sobre o **número de filhos** e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar.
- Conservar sua fertilidade, sendo **VEDADA a esterilização compulsória**.
- Exercer o **direito à família** e à **convivência familiar** e comunitária.
- Exercer o direito à **guarda**, à **tutela**, à **curatela** e à **adoção**, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades.
- **Votar** e **SER VOTADO**, **inclusive** no caso de **curatela** e **tomada de decisão apoiada**.

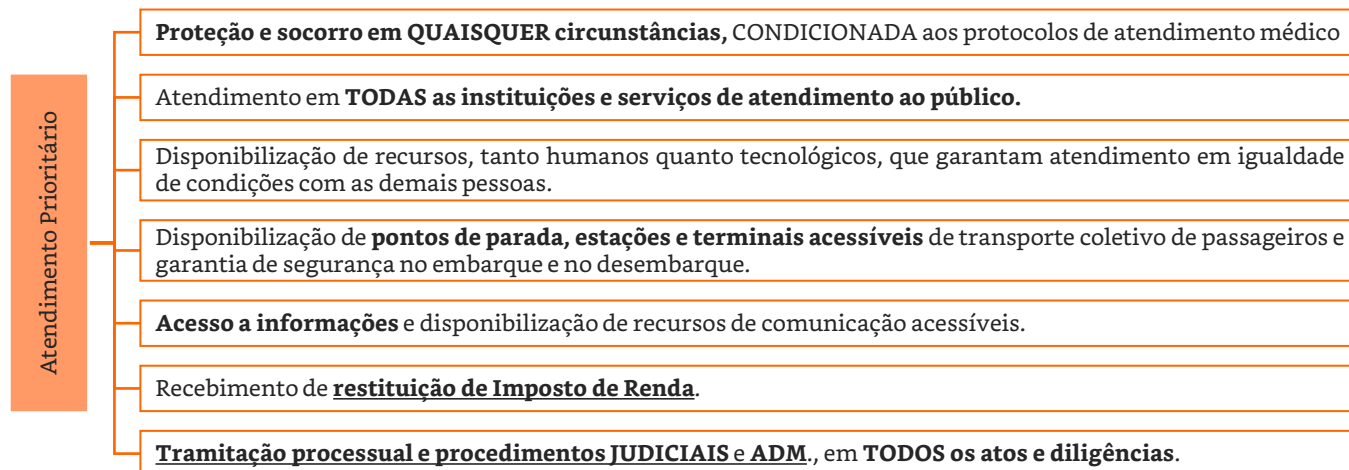
DEFINIÇÕES

Acompanhante	Aquele que acompanha a PCD, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal.
Acessibilidade	Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, espaços, mobiliários, transportes, edificações, etc., na zona urbana e rural , por PCD ou com mobilidade reduzida .
Desenho Universal	Concepção de produtos, ambientes, programas e SERVIÇOS a serem usados por TODAS as pessoas, SEM necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva
Tecnologia Assistiva	Produtos, equipamentos, dispositivos, etc. que objetivem promover a funcionalidade , relacionada à atividade e à participação da PCD ou com mobilidade reduzida.
Comunicação	Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, Libras, a visualização de textos, o Braille, incluindo as TI e das comunicações.
Adaptações Razoáveis	Adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido .
Elemento de Urbanização	Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento, distribuição de energia, iluminação pública, etc.
Mobiliário Urbano	Conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, tais como semáforos, postes, pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, bancos, quiosques , etc.
Moradia para vida independente	Moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos .
Pessoa com mobilid. reduzida	Aquela que tenha, por qualquer motivo , dificuldade de MOVIMENTAÇÃO, PERMANENTE ou TEMPORÁRIA , incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso.
Residências Inclusivas	Unidades do SUAS em áreas residenciais, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento, destinadas a jovens e adultos com deficiência , em situação de dependência, que não dispõem de condições e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
Atendente Pessoal	Pessoa, membro ou não da família , que, com ou sem remuneração , assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à PCD nas suas atividades DIÁRIAS , excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas .
Profissional de Apoio Escolar	Pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do ESTUDANTE com deficiência, em todos os níveis e modalidades de ensino , em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas



Barreiras	Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação , bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos .
	Urbanísticas: nas VIAS e ESPAÇOS públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo
	Arquitetônicas: nos EDIFÍCIOS públicos e privados
	Transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes
	Comunicações e na informação: dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e informações por sistemas de comunicação e de TI
	Atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem
	Tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da PCD às tecnologias
Pessoa com necessidades complexas de comunicação	Aquela que, por qualquer motivo, tem dificuldades significativas para compreender ou expressar mensagens de forma oral, escrita, gestual ou por meio de outras formas convencionais de comunicação, necessitando de recursos e estratégias alternativas ou aumentativas para viabilizar a interação social, o acesso à informação e a participação em atividades da vida cotidiana.

DIREITOS



A PCD **NÃO está obrigada à fruição de benefícios** (EX: **NÃO é obrigada a concorrer por cotas**)

O **consentimento** da PCD é **INDISPENSÁVEL** para a **realização de tratamento, procedimento, hospitalização** e pesquisa científica – se **curatela**, PCD deve participar no maior grau possível.

As operadoras de **planos e seguros privados de saúde** são **OBRIGADAS** a garantir à PCD, **no mínimo, TODOS os serviços e produtos ofertados aos demais clientes** – **não pode reduzir cobertura, mesmo se reduzir preço**.



LEI 10.098/00 (ACESSIBILIDADE), LEI 10.048/00 (PRIORIDADE) E DEC. 5.296/04

LEI 10.098/00 – LEI DE ACESSIBILIDADE

Abrangência	Pessoas com deficiência + Pessoas com mobilidade reduzida
Finalidade	<u>SUPRESSÃO DE BARREIRAS</u> nas <i>vias e espaços públicos, mobiliário urbano, construção e forma de edifícios</i> e nos <i>meios de transporte e comunicação</i> . - Construção, reforma e ampliação de EDIFICAÇÕES de uso público ou coletivo: desenho UNIVERSAL - Mobiliário urbano deve ser acessível (EX: sinal sonoro no semáforo)
Elementos de Urbanização	➤ BRINQUEDOS em parques de diversão: MÍN. 5% devem ser acessíveis ➤ VAGAS estacionamento: MÍN. 2%, assegurado, ao menos, 1 vaga, PRÓXIMO ao local; ➤ Banheiros PÚBLICOS: <i>pelo menos UMA unidade acessível</i> com entrada independente dos de uso coletivo, POR PAVIMENTO:
Edificações	Cuidado! NÃO são todos os acessos ao interior de uma edificação (pública ou privada) que devem estar totalmente livres de barreiras , mas pelo menos UM desses acessos
Outros itens relevantes	Poder público DEVE implementar formação de intérpretes (braile, Libras, etc.) Centros Comerciais: devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não; Edifícios Privados: Executivo FEDERAL pode exigir % mínimo de unidades acessíveis (não podem ser cobrados preços diferenciados);

LEI 10.048/00 – LEI DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

Abrangência

Terão atendimento prioritário:

- PCD
- Pessoas do espectro autista
- Idoso (+60 anos)
- Gestantes
- Lactantes
- Pessoas com criança de **COLO**
- Obesos
- Pessoas com mobilidade reduzida
- Doadores de Sangue

OBRIGADOS a dispensar atendimento imediato e tratamento diferenciado:

- Repartições públicas (Adm. direta e indireta)**
- Concessionárias** de serviço público
- Instituições financeiras (TODAS)**

Pegadinha! Instituições comerciais **não** são obrigadas a dispensar atendimento prioritário

Obs 1: os acompanhantes e atendentes pessoais das pessoas referidas acima serão atendidos junta e acessoriamente a eles.

Obs 2: os doadores de sangue terão direito ao atendimento prioritário após todos os demais beneficiários, mediante apresentação da **comprovação** da doação, com validade de 120 dias.

Forma

Como se dá o atendimento prioritário? Poderá ser realizado mediante discriminação de **postos, caixas, guichês, linhas** ou **atendentes específicos** para esse fim.

E se não houver essas discriminações específicas? Elas deverão ser atendidas **imediatamente após** a conclusão do atendimento que estiver em andamento, antes de quaisquer outras pessoas.



O assento preferencial no transporte aplica-se:

- Pessoas com deficiência
- Pessoas do espectro autista
- Pessoas idosas
- Gestantes e lactantes
- Pessoas com criança de colo
- Pessoas com mobilidade reduzida – **Pegadinha!** A lei não menciona o obeso



DECRETO 5.296/04

Deficiência Mental funcionamento intelectual **significativamente inferior à média (1)**, com **manifestação antes dos 18 anos (2)** e **limitações associadas a 2+ áreas de habilidades adaptativas (3)** – lazer é uma delas!

Deficiência Auditiva perda **BILATERAL, parcial ou total**, de 41+ (dB), aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1kHz, 2kHz e 3kHz

Deficiência Visual baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05, **no melhor olho, com a melhor correção óptica.**

LEI 7.853/89 (INTEGRAÇÃO SOCIAL) E DECRETO 3.298/89

ÁREA DE EDUCAÇÃO

- A lei fala em “escola ESPECIAL”, mas cuidado, não é o que diz a CF
- Nível **pré-escolar** de ensino é **OBRIGATÓRIO** em **unidades hospitalares**.
- Matrícula COMPULSÓRIA

ÁREA DE SAÚDE

- Promoção de ações preventivas
- Oferta de serviços especializados para **habilitação e reabilitação**
- Atendimento DOMICILIAR de **deficiente grave não internado**

RECURSOS HUMANOS

- Formação e qualificação de profissionais, especialmente na educação
- Incentivo à P&D tecnológico na área (desenhos universais; técnica de acessibilidade; tecnologias assistivas)

ACESSO AO TRABALHO

Empregados	
100 a 200	2%
201 a 500	3%
501 a 1000	4%
+ 1000	5%

Com beneficiários do INSS reabilitados ou PCD habilitado

NÃO há incentivo tributário para quem contrata acima do mínimo

- Atribuição do TEM
- Na conta, % decimal deve ser **arredondado para CIMA**

Colocação competitiva: processo de **contratação regular**, que **INDEPENDENTE** da adoção de procedimentos especiais

Colocação seletiva: processo de **contratação regular** que **DEPENDENTE** da adoção de procedimentos e apoios especiais

AÇÕES COLETIVAS

Legitimados: Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, DF, Municípios, **associação constituída há mais de 1 ano**, Autarquia, Empresa Pública, Fundação ou Sociedade de Economia Mista, que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos da PCD.

Art. 5º O Ministério Público **intervirá obrigatoriamente** nas ações públicas, **coletivas ou individuais** (...)

Requisição de Infos: deve ser respondida pelo órgão requisitado em **15 dias**, **SALVO segurança nacional**;

Eficácia: erga omnes

CRIMES DA LEI

MULTA + 2-5 anos de RECLUSÃO (↑1/3 se contra menor de 18 **ou** praticado em atendimento de urgência)



EXTRA – EXERCÍCIOS (TEC)



São questões de várias bancas (basta excluir das questões as bancas que não te interessam) e níveis (questões simples às complexas). Complemente esse caderno com questões que você já selecionou como favoritas / importantes, para revisar nas semanas anteriores à prova. Link: <https://www.teconconcursos.com.br/s/Qgumf>